

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 765/2532 นาย สํารอง สิทธิ แพทย์  
นาง ณ ธิพร คล้าย ทอง

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

โจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาเบิกความเท็จในคดีก่อน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์มาฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้ โดยข้อความที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยเบิกความเท็จในคดีนี้เป็นข้อความในเรื่องเดียวกันมีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกับที่โจทก์เคยฟ้องจำเลยในคดีก่อน แม้การเบิกความดังกล่าวเป็นคนละคราวกัน แต่ข้อความที่เบิกความมีมูลเหตุอันเดียวกันและเป็นการกล่าวตามครรลองของเรื่องเท่านั้น การที่โจทก์นำมาฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยเบิกความเท็จซ้ำอีก จึงเป็นฟ้องซ้ำ เพราะมิฉะนั้นแล้วจำเลยย่อมถูกฟ้องร้องไม่มีวันสิ้นสุด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้นต้น  
 ๒ ได้สอบสวนพยานแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนมูลฟ้องได้ความว่าเดิมโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามสัญญาจากนายสมชายวงศ์บัณฑิตย์ ผู้กู้และนางสรณีย์ จันทะวิบูลย์ หรือ บัตตพงศ์ผู้ค้ำประกัน ต่อมานางสรณีย์ได้ฟ้องโจทก์ในข้อหาปลอมและใช้สัญญาปลอม นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นคดีอาญา

หมายเลขดำที่ 3059/2525 คดีหมายเลขแดงที่ 5431/2526 ของศาลอาญาชั้นศาล  
อาญาพิพากษายกฟ้อง โจทก์จึงฟ้องนางสรณีย์ นางธนพร(จำเลยคดีนี้) นางณรงค์  
เหล่านิช นายบุญมา อำบุญ และนายสมชายวงศ์บัณฑิตย์ ซึ่งเป็นพยานโจทก์ในคดี  
ดังกล่าวในข้อหาเบิกความเท็จเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 17967/2527 คดี  
หมายเลขแดงที่ 8541/2528 ของศาลอาญา และศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง โจทก์  
อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์มาฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้  
พิเคราะห์แล้ว ก่อนที่จะวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ เห็นควรวินิจฉัยปัญหาว่า  
ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 17967/2527 คดีหมายเลขแดงที่  
8541/2528 ของศาลชั้นต้นหรือไม่เสียก่อน เห็นว่าข้อความที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลย  
เบิกความเท็จในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 17967/2527 คดีหมายเลขแดงที่  
8541/2528 ของศาลอาญาและนำมาฟ้องเป็นคดีนี้เป็นข้อความในเรื่องเดียวกันมี  
เนื้อหาระอย่างเดียวกับที่โจทก์เคยฟ้องจำเลยเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวว่า เบิก  
ความเท็จในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3054/2525 คดีหมายเลขแดงที่ 5431/2526 ของ  
ศาลอาญา การที่จำเลยได้เบิกความในฐานะเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวมีข้อความ  
ทำนองเดียวกับที่เคยเบิกความ เป็นพยานโจทก์ในคดีก่อนแม้จะเป็นการเบิกความ  
คนละคราวกัน แต่ก็เพียงการนำข้อความในเรื่องเดียวกัน มูลเหตุอันเดียวกัน  
กล่าวอีกครึ่งหนึ่งตามครรลองของเรื่องเท่านั้น ไม่ชอบที่โจทก์จะนำมาฟ้องกล่าว  
หาว่าจำเลยเบิกความเท็จในเรื่องนั้นซ้ำอีก เพราะมิฉะนั้นแล้วจำเลยย่อมถูกฟ้องร้อง  
ไม่มีวันที่สิ้นสุด เมื่อปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไป  
แล้ว และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ  
ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)  
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาล  
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน"

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ